



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2014.0000731745

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0004393-05.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados LAYSA STANCATO SIGRIST HEJDE (JUSTIÇA GRATUITA) (E POR SEUS FILHOS) e LUCAS OTAVIANO SIGRIST NAPOLITANO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado/apelante DANIELA TORRESI.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e GALDINO TOLEDO JÚNIOR.

São Paulo, 21 de outubro de 2014.

Piva Rodrigues

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO Nº 0004393-05.2009.8.26.0114

APELANTES/APELADOS: Laysa Stancato Sigrist Hedje e outro

APELADA/APELANTE: Daniela Torresi

COMARCA: Campinas – 01ª Vara Cível

VOTO: 19959

Responsabilidade civil. Ação com pedido indenizatório. Ofensas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Ofensas proferidas por ex-companheira à atual companheira. Comprovação suficiente para caracterizar a responsabilidade civil. Valor da indenização em cinco mil reais. Manutenção. Recursos desprovidos.

Trata-se de ação com pedidos de obrigação de não fazer e indenizatório promovida por Laysa Stancato Sigrist Hedje e outro em face de Daniela Torresi.

Sentença proferida às fls. 266/270, em 08 de abril de 2010, pelo E. Juiz de Direito Renato Siqueira de Pretto, cujo relatório adoto, na qual julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de cinco mil reais a título de indenização por danos morais aos autores. Sucumbência recíproca.

Os autores apelam (fls. 273/279). Argumentam, em síntese, que a ré é ex-companheira do atual companheiro da autora. Afirmam que após o término do relacionamento da ré com o companheiro, ela passou a perseguir e ofender os autores. Afirmam que os danos morais foram fixados em patamar mínimo e devem ser majorados. Afirmam que a ré inventa mentiras sobre os autores. Afirmam que a autora perdeu seu emprego por culpa da ré. Requerem, por fim, seja reformada a sentença.

A ré também apela (fls. 280/288). Argumenta, em síntese, que a autora era amante de seu ex-companheiro. Afirmam que a autora ligava em sua casa para ofendê-la. Afirmam que os autores passaram a viver com seu ex-companheiro. Afirmam que seus filhos relatam que, ao visitar a casa do pai, são ofendidos pela autora, que está constantemente embriagada e anda nua pela casa. Afirmam que não deu causa à perda do emprego da autora. Afirmam que em realidade a autora ainda trabalha no mesmo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Privado

lugar. Afirmar que as discussões se deram pois a autora agrediu seu filho, bem como o filho da autora, também autor, agrediu sexualmente seus filhos. Afirmar que as provas apresentadas pela autora foram fabricadas. Requer, por fim, seja reformada a sentença.

Recursos recebidos em seus regulares efeitos (fl. 323) e respondidos em contrarrazões (fls. 330/336). Parecer ministerial às fls. 350/352, pelo parcial provimento ao recurso da ré e desprovimento ao do autor.

Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para julgamento em 02 de setembro de 2014.

É o relatório.

Os recursos não comportam provimento.

Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e inatacável utilização de suas Câmaras.

A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação {[Resp – 662.272 (RS), 2ª.T. Min. João Otávio de Noronha] [Resp 641 963 (ES), 2ª.T Min.Castro Meira] [Resp 592 092 (AL), 2ª.T Min Eliana Calmon] e [Resp 265534 (DF) 4ª.T Min Fernando Gonçalves]}.

Há comprovação suficiente a demonstrar as ofensas praticadas pela ré aos autores. Com o devido respeito, as gravações de mensagens telefônicas deixadas pela ré aos autores (fl. 79) são bastante contundentes, de modo que em momento algum alegou a ré não se tratar de mensagens efetivamente por ela deixadas.

A ré contra-ataca. Afirmar que a autora seria amante de seu ex-companheiro, e que o filho da autora, também autor, abusou sexualmente de seus filhos (os da ré), e que a autora a ameaçou de morte, bem como seus filhos.

Contudo, tais assertivas não possuem qualquer



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª Câmara de Direito Privado

comprovação. Pelo contrário, tudo indica que são mentirosas.

Primeiro, pelo tom quase jocoso e o ar de superioridade constante das mensagens deixadas pela ré à autora. Segundo, após ampla produção probatória e laudos psicológicos trazidos nos autos da ação de regulamentação de visitas havida entre as partes (fls. 242/256), tudo ao que consta foi inventado pela mãe, ora ré, em clássico caso de alienação parental.

De qualquer forma, a litigiosidade entre as partes é patente. Aqui se verificou que a ré ultrapassou limites, e corretamente em primeiro grau foi determinada sua condenação em indenizar os autores pelos danos morais causados.

O valor, por outro lado, deve ser mantido.

Os fatos narrados e reclamados nesta ação dizem respeito a ofensas proferidas. Considerando o alto grau de litigiosidade e a própria situação que as partes se encontram, o valor de cinco mil reais é suficiente.

Não há comprovação de que a autora perdeu o emprego por culpa da ré. Não há comprovação de que a ré alguma vez tenha ofendido diretamente o coautor, menor de idade, só o fez dirigida à autora e para atingi-la.

Apresenta-se simultâneo atendimento aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação à requerente quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa (tudo na perspectiva do artigo 944, *caput*, CC/02).

Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos.

PIVA RODRIGUES

Relator